

עין משפט ונר מצוה

קטן א מיי פ"א מהל' גירושין הלכה ט סגם עשין כ טוש"ע סה"ע סי' קיז ב מיי פכ"ד מהל' קטן טוש"ע ה' ט סגם עשין ד טוש"ע ח"מ סי' נ וסי' סא טעף י: קיח א מיי שם טעמן שס טוש"ע ח"מ מ"י מט טעף יז:

רבינו גרשום

אמר רב הונא. אין אדם יכול לגבות בזה השטר כלום שכשמוציאו זה המלוה אצ"פ שהוא תוב ידו של לזה אמר הלזה מה אהא מבקש ממני ודלא כתבו ממך סתם משמע אצ"פ מריש גלותא. או משאר כל אדם ה"ך אהא יכול לגבות ממני: פוק עיין ביה. שתמצא איהא שדומה למעשה: דלאורתא בעי לה רב הונא ממך. שתאמר לו איהא שדומה למעשה זה: ואין בו זמן. כי אבא שאול אמר אם כתוב ב"י משבור אצ"פ כזה שגירשתיה היום אצ"פ דאין יודע איהו או אקמא: כשר הגט אלמא באיהו יום שיבוא הגט לבית דין יש לומר היום משמע החרוא יומא דקא נפיק ביה משמע שבאותו יום גירשה וכשר. הכי נמי מנך משמע מהחרוא גברא דנפיק שטרא מתותי ידיה משמע דנאמן ולא מצי למימר מנך אצ"פ משבור למלא: אמר ליה אבא לרבה דלמא אבא שאול. דאמר דכשר הגט משום החרוא טעמא אקמא דגירשתיה היום סתם כשר האצ"פ: דלא יודעי באיהו יום נכתב הגט אלא שידע באיהו יום מסרו לה כשר דכ"ל כ"י אלעזר דאמר עדי מסירה כרתו: אבל הכא. דכתב ממך נחרוש לנפילה ד יכול לומר לו אין אתה המלוה שמא מן המלוה אחר נפל השטר ומצאת אותו: אמר ליה רבה לעולם ראייה שלי [ראיתן] ודקא פר"י ליחוש לנפיל'. לנפילה לא חיישינן: מנא אתר נפל השטר דאמר עדי חיישין ביה במתניתין. שנים שהיו בעיי אחת [ששומדיהן שוות] שניהן אין יכולין להוציא שטר חוב זה על זה שיהי לך לומר לזה אתה חייב לי ופרעתי לו השטר: ולא אחר יכול להוציא שטר חוב על אחד מהן. שיכול כל אחד לומר לו איני חייב לך ואני חייב לאחד מהן: נמצא למלוה שטר אחד בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע אצ"ג שיש לו שטר אחד על יוסף בן שמעון שאינו פרוע שטרות שניהן פרועין שכל אשד יכול למימר לו שטר שלי הפרוע: כיצד יעשה אם אחד שמה שטרות זקנים אינם שרין ובכן יחקר הדבר: אבל הוי משולשין יכתוב לו סימן המשפחה. ואם היה סימנם שוה יכתוב כהן אם אחד מהן כהן יכתוב פלוני כהן. ואם יש

קעב:

מִינִיךְ אִפִּי' מַרְיֵשׁ גִּלּוּתָא. לשון שאילה הוא^א וכן היא דאמר רב הונא חיישין לשני שוריי בכל הגט (גיטין דף ס.). ובשנים אוחזין (ב"מ דף יח: ושם)^ב [וה"פ] אפי' מריש גלותא שאין רגיל להלוות נאמר אפילו בזאתו דגבי אי תפיס ביה^ג אבל רשב"ם אין תופס בו עיקר ואין נראה לר"י מה שמפרש אפילו מריש גלותא שאנו חוששין שמא אדם אחר הלוהו ונפל ממנו ומנא^ד (י' לזה מה לי לתלות בריש גלותא אותו אדם אחר ולישגא נמי לא משמע כלל הכי ומה שהקשה למה שפי' דהוה ליה למימר הוהו^ה [גברא] דנפק מתותי ידיה משמע נראה ללא קשה כלל דלרצ הונא הוה מספקא ליה ודרך שאלה היה אומר אם נתחייב אותו כלל דמשמע אפילו מריש גלותא חף על פי שאינו רגיל להלוות^ו לו כלל אלא ש"מ מינך לא חשיב משמעות והכל הוה ומשום אדם לא יגזיבו^ז ״ואו לא^ח: **עדי** מסירה כרתו. והא^ט (כתוב דבר ביה היום לא משום דלרין זמן אלא שאם מתנה בעל פה שום מנאי אם ימות מחולי זה או כשימות שתאז אז מגורשת מעכשיו וכדפסיק לעיל (דף קנ.). כרבי יוס' דאמר ומנו של שטר מוכיח עליו והו כאומר מהיום אבל היכא דלא מתנה שום דבר לא כריך כלל מהיום והא דפירש רשב"ם דבעי למיכתב מהיום משום

דבעי אבא שאול ידים מוכיחות אין נראה לר"י דהא אמר^י (גיטין דף יז.) זמן לא תקנו אלא משום פירות או משום בת אחרות ור' אלעזר לא [הוה] בעי זמן^י [כללן] דס"ל עדי מסירה כרתי^י כמו שסובר רשב"ם עמנו וגם וכו' מימה להוסיף טעם חדש לאבא שאול דבעי היום משום הוכחה: **אב"ר** הבא ליחוש לנפילה. מימא מאי שייכא הכא פירכא דר"ח בזהלואה הוה מצי למימר נהי^{יב} נמי דמשמע מההוא גברא כו' מ"מ ליחוש לנפילה ואפילו הוה סובר כר"מ הוה מצי למיפרך הכי ואומר ר"י דהכי פירושה אלמא מהיום מההוא יומא דנפק ביה משמע ה"נ מנך מההוא גברא דנפק מתותי ידיה משמע שרואה לומר לכל אדם שימנא בידו כי משמעות חשוב הוא ולא הצל וליגזות וכן משמע שיגבה כל מי שימנא וכן דעת הכתיבה היתה^{יג} ובשטר אקנייתא אחי שפיר שמעבד עמנו מה שלא לזה עדיין משי"ש שעבד לו אפילו לא ילוה לעולם דלאמרי' בשנים אוחזין (ב"מ דף קנ:.) מלא שטרי הקנאה בשוק יחיוסם לבעלים מאי אמרת שמא כתב ללוות ולא לזה הא שעבד ליה נפשיה הלכך לא שייך למיחס לנפילה הכא' ואפילו בלא אקנייתא הוה מצי לאוקומי לפי' ר"ת דהנושא (כתובות דף קב. ד"ה אג"ב) דמפרש התם שיכול אדם להשתעבד לחבירו אפילו לא לזה ממנו כגון שיכתוב^{יד} (י' השטר אני חייב לך מנה ויכתבנו ויתמנו לו לשם כך ופריך דלמא אבא שאול כר' אלעזר ס"ל ולא בעי זמן כו' והיום משמע יומא') דנפק מצעל הבית' ולא דנפק מבי"ד ולא הורגך מהיום אלא אם התנה אם מתי דפרפרשית לעיל אבל דהא ליחוש לנפילה דמנך נמי לא משמע אלא^{יז} שנחנו לו כי היכי דמהיום משמע סתם משמעותו משעת הגירושין ולחפות על בת אחרות לא יוכל דהא עדי מסירה לריך והי"נ משמע הכא אותו שנחנו לו דוקא ולא לנומא^{יח} א"כ איכא למיחס לנפילה ומשני לנפילה לא חיישין ותחלת אשלה דרב הונא נראה לר"י לפרש בן ממך אפילו מריש גלותא אע"פ שאין רגיל להלוות כלל וגם אפילו אנו ידעינן בצירור שלא הלוהו וגם אין רגילות להקנות לו וליתן לו שטר הקנאה כלל אפ"ה המקנה לו מטעמא דפרפרשית או לא דשמא אין לנו לתלות אלא בזאתו שנחנו לו הלכך חיישין לנפילה דלא קמי אם לא מסרו לו ועוד יש לפרש אבל הכא ליחוש לנפילה כלומר לא מיבעיא דלא משמע^{יט} ההוא גברא כו' והכל הוא^י ואפי' הוה משמע ליחוש לנפילה ומשני לנפילה לא חיישין^י וקושיא ראשונה לא חשש לתרץ משום דכר' דחוק ולא סבירא ליה לרצה ההוא דיחויא וכן מצינו בשאר מקומות נפל' לנפילה דרבים פירוש דיש לחוש מכל בני אדם שנעולם שנפל מזה או מזה יש לתלות בנפילה: **וְאִלֵּיָּהּ** הא דתניא בו'. לנפילה דחד חיישין וממני' בצאין בהרשאה וברייתא במוציאין זה בלא זה:

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

אמר רב הונא ממך. משמע אפילו מריש גלותא כלומר שמא ריש גלותא או אדם אחר הלוהו ונפל ממנו ומנא^אתו. ואין לפרש שבא רב הונא לומר שיגבה שטרו זה המוחזק דמשמע כל מי שמוחזק בשטר ואפילו ריש גלותא מוחזק בו שאין רגיל להלוות יגבה לו בו דא"כ הוה ליה למימר^ב (דלקמן ממך מהוה [גברא] דנפיק מתותי ידיה משמע: ואין בו זמן. והוא אחד משלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר צפ' המגרש (גיטין דף פו:.) **אני היום גירסתיך כשר.** קס"ד השתא כיון דעדים קא חזו ליה בדייה וכתוב בו היום הרי כתב בו זמן: **ההוא יומא דנפיק.** צצ"ד להמגרש האשה משמע וחסדינן ליה כומן נמור: **ה"נ משמע ממך כו'.** דהא חזו ליה צ"ד בידו וכמי שנכתב שם המלוה בשטר דמי: **דלמא אבא שאול.** לא חיש לשום זמן בגיטין דדיעבד וכדו' אלעזר ס"ל דתנן צפ' המגרש (שם) שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר כתב ככתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר ר"א אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנחנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם וכי היכי דרבי אלעזר מכשיר ליה בלא עדים משום

טעמא דעדי מסירה כרתי ה"נ מכשיר ליה בלא זמן משום האי טעמא גופיה דקדמתי יש עליו עדים ואין בו זמן בזהאי משנה דשלשה גיטין פסולין ועלה קאי ר' אלעזר ואמר אע"פ שאין עליו עדים בזהאי שטר שאין בו זמן כשר שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם וה"ל אין כותבין בו זמן אלא מפני תיקון העולם דבת אחרות ופירות דמפרש צפ' (כל הגט) [המציא תניינא] (שם דף יז.) וכיון שנחנו לה בפני עדים הם יעידו על הזמן ועל הגט. והאי דמנריך אבא שאול לכתוב בו אני היום גירסתיך לאו משום זמן דהא אין זה זמן ולזמן לא חיש כר' אלעזר אלא דבעי אבא שאול ידים מוכיחות דמשעה שקבלה הגט נתגרשה מיד שאם לא נכתב מהיום בגט זה שאין בו זמן מנין לנו שיהיה גט שמא אין בדעתו לגרשה מיד בגט זה עד סוף שנה או שנתיים לאחר קבלתה הלכך בעי אבא שאול שיכתבו היום אחרי שאין זמנו כתוב בו שיוכיח עליו כר' יוסי דאמר (לעיל דף קנ.). זמנו של שטר מוכיח עליו והאי דאמר אבא שאול היינו דכתבין בגט מן יומא דנן ולעלם: **אבל הכא ליחוש לנפילה.** וכדרב הונא דאמר ממך אפילו מריש גלותא ושמה מאחר נפל ומנא^א זה: **הא הן על אחריים מוציאין.** אחד מהן שיש לו שטר על אחר שיגבה ממנו ולא יכול זה לטעון מחבירך נפל ומנא^אתו נמצינו למדין שמי שמוחזק בשטר יכול לגבות מלוה מאיש אחר הכתוב בתוכו ואע"פ שהשטר אין מוכיח מי המלוה והי"ה ליחי יומא^ב **ואצ"י לנפילה דחד לא חיישין.** כגון שטר שבד יוסף בן שמעון שיש לו על אחד מן השוק דהיינו נפילה דחד ומציאה דחד היכי איתרמי מילתא דמיוסף בן שמעון נפל ויוסף בן שמעון מנא^או הלכך לא חיישין אבל גבי ליחי' ממך מנה דהיינו נפילה דרבים שיש לחוש מאיש אחר בעולם נפל ואיש אחר בעולם מנא^או כגון זה שמוחזק בו התם ודאי חיישין ולא יגבה בו (הג"ה.) חיישי' לנפילה דיחיד ואשכחו רבים. ע"כ:) עיקר הלשון כן הוא **לנפילה דרבים חיישין.** כלומר שמנא^או שום אדם בעולם אבל לשמנא^או יחיד יוסף בן שמעון לא חיישין. ורבינו מנחםל פירש ואצ"י לנפילה דחד ואשכחיה האי דשמיא כשמיא דהאי לא חיישין שאילו מן האח' נפל היה זועק ומבקש וכיון שלא זעק נתבצר כי לזה שמנא^או הוא אבל לנפילה דרבים דלא ידעינן מי הוא חיישין: **ואלא**

אלעזר לא מתוקמא דהא מנריך מהיום וטעמא שפירשמי למעלה הוא דחוק ולא סבירא ליה לרצה ההוא דיחויא וכן מצינו בשאר מקומות נפל' לנפילה דרבים פירוש דיש לחוש מכל בני אדם שנעולם שנפל מזה או מזה יש לתלות בנפילה: **וְאִלֵּיָּהּ** הא דתניא בו'. לנפילה דחד חיישין וממני' בצאין בהרשאה וברייתא במוציאין זה בלא זה:

מתותי ידיהנשתעבד. רמב"ן, א. י"א: מההוא יומא דמסרה ליהדא ודאי משמע. שם. א. [ונכין שאינו מוכיח מתוכו של מה הוא פסול.

[ו]אבא שאול כו' אלעזר ס"ל דלא בעי מוכיח מתוכו כיון שעדי מסירה כורתין. שם. א. ולפי' זהו היה לו לומר ועוד ליחוש לנפילה. שם. א. [ד]לנפילה דיחיד שיפול מיוסף בן שמעון וימצאנו יוסף בן שמעון אחר ודאי לא חיישין. מוס' יעומת קטו.

חז מעלמא משמע ממך הלכך חייש לנפילה:

מסורת הש"ס

א) (ש"מ יח: כ: גיטין סז:.)
ב) (י"ל אלעזר.) א) [גיטין ט: וש"נ.] ד' דר"ל. וגי' רש"א אפי' והוא דטור חדש,
ה) רש"א אכל פי רשב"ם שמופס סי' אין נראה,
ו) (רש"א.) ו' דר"ל. ה) רש"א דאמר היום, ט) דר"ל,
י) רש"א דנפק מידו ולא דנפק לבד, ס) [נתי"י גביה.] אלא הא דתניא סי' אין נראה,
ידד חיישין ומתניין בנא בהרשאה ומצרייתא דמוציאין זה על זה ינאח עי"ן ועיין רש"א,

הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה אחר רב הונא וכו' דבדלמיה ממך: (ב) תוב' ד"ה מינך וכו' ונפל ממנו ומנא זה דלמא לו לתלות בריש גלותא:
א) בא"ד מצינו לו נמנח: כלל כ"ל ויתנה לו נמנח:
ו) ד"ה אכל וכו' נתי דממך משמע מההוא גברא:
ב) בא"ד שמתוב בשטר זאי חייב:
ו) בא"ד לא משמע אלא אותו שנחנו לו:
ו) בא"ד דלא משמע דממך:
ח) ד"ה לנפילה דחד פירוש כשאין לתלות שפ"ל אלא תמחד בלבד אין תחלות בנפילה כי היכי מחרימי שמה נפל סגי' ואחרי' מ"ה לנפילה וכו' דמכל בני העלם:

מוסף רש"י

דאמר עדי מסירה כרתו. דאמר אצ"פ שאין עליו עדים אלא שנחנו לה בפני עדים גובה מנכסים משועבדים, שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם, שמה יתומו עדי מסירה או ילכו למדינת הים, אלא עדי מסירה עיקר (בתובות צד:) ואין לריך לתמוט בגט, וכי כתב קרא וכתב אמתות גט קאי ולא אמתות ידי עדים (גיטין ס.) ובכ"ז שם כא:) כתיב, משוי ליה ספר כריתות (קדושין סח:).

מוסף תוספות

א. וכך היה מנהגו שר רב הונא כשהיה בא לפני דין שיש להסתפק בו היה מדיע ספק שלו כדי שידקדקו בו התלמידים וישאו ויתנו ברבר.
ב. שם שם"ק.
ג. דמסתפקא ליה כיון שאין מוכיח מתוכו למי שנתבשר בו אם פסול בכך או לאו, דשמיא מוכיח מתוכו בעינן.
ד. רש"א.
ה. ואתא רבה למידק מדאבא שאול, דהא בעינן זמן בגיטין ואפי' הכי אכשר אבא שאול שכתוב בו אני היום גרשתיך, דמוכיח מתוכו חשבינן ליה וכו'. שם.
ו. דליכא למיחש משום בת אחותו שהרי האשה תצטרך להביא ראיה עדי מסירה וסתם עדים מכוונים עדותם ומעידים באיהו יום. רבינו יונה.
ז. ואי משום דלא תתבדר כשכתוב למי נתחייב ואין בה ברייה מדאורייתא שאני הכא דכיון שהוא ראו להתחייב בו לכל אדם ואפי' לכל העולם כאחד אין כאן דין ברייה. יע"ב. א. אחד נמי מעיקרא למאן דנפיק